

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1450/2533

นายตงกฤษหรือตงกวย แซ่ลี้ม

โจทก์

บริษัทเงินทุนสหไฟแนนซ์ จำกัด กับ

พวก

จำเลย

บริษัทเงินทุนสหไฟแนนซ์ จำกัด จำเลย

ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 147)

ระหว่างพิจารณา จำเลยที่ 2 ถูกศาลพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดโจทก์จึงขอถอนฟ้อง
จำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ร่วมกันชำระเงิน 815,000 บาท
พร้อมด้วยดอกเบี้ย โดยจำเลยที่ 1 รับผิดชอบดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี ในต้นเงิน
100,000 บาท นับแต่วันที่ 5 มีนาคม 2526 ในต้นเงิน 100,000 บาท นับแต่วันที่ 22
สิงหาคม 2526 ในต้นเงิน 200,000 บาท นับแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2526 ในต้น
เงิน 215,000 บาท นับแต่วันที่ 20 มีนาคม 2526 ในต้นเงิน 100,000 บาท นับแต่วันที่
ที่ 26 มีนาคม 2526 และในต้นเงิน 100,000 บาท นับแต่วันที่ 4 เมษายน 2526
เป็นต้นไป (แต่ดอกเบี้ยในส่วนนี้เมื่อรวมดอกเบี้ยตามเช็คทั้ง 6 ฉบับ คำนวณถึงวัน

ฟ็องจะต้องไม่เกิน97,800 บาท) ส่วนจำเลยที่ 3 รับผิดชอบดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงิน 100,000 บาท นับแต่วันที่ 5 มีนาคม 2527 ในต้นเงิน100,000 บาท นับแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2527 ในต้นเงิน 200,000 บาทนับแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2527 ในต้นเงิน 215,000 บาท นับแต่วันที่ 20 มีนาคม 2527 ในต้นเงิน 100,000 บาท นับแต่วันที่ 26มีนาคม 2527 และในต้นเงิน 100,000 บาท นับแต่วันที่ 4 เมษายน 2527เป็นต้นไป

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ นายเกรียงไกรที่หมมงคลร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ผู้มรณะ ศาลอุทธรณ์อนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 145,144)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ แต่จำเลยที่ 1 ไม่วางหลักประกันภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด(อันดับ 106,107)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยมีกำหนด 8 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยมีกำหนด 8 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาล

ชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สุเทพ กิจสวัสดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>